REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-05 - Servizio Provveditorato ed economato
ID Provvedimento: 2408

Oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO N°50 COMMA 1 LETT b) DEL D.Lgs 36/2023 PER LA FORNITURA DI DOTAZIONI NAUTICHE PER LE MM /NN TUERREDDA E BIRIOLA DI PROPRIETA' DELL'ARPAS ALLA DITTA V.NET SRL. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG BD61BA51A5.**

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'ARPAS;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale dell'ARPAS n. 55 del 22/01/2025 di "RIASSEGNAZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI A SEGUITO DELLA RICLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DIRIGENZIALI" con la quale è stato

conferito il ruolo di Direttore ad Interim del Servizio Provveditorato ed Economato al sottoscritto dott. Livio Sanna fino alla data del 21/01/2030;

ATTESTATO che il sottoscritto Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 1990 e degli artt. 7 e 15 del "Codice di comportamento del personale del Sistema Regione, degli enti pubblici vigilati e delle società partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna" approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 68/15 del 31/12/2025 e adottati dall'Agenzia con Determinazione D.G. n. 414 del 05/03/2026;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n. 291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

DATO ATTO che al sottoscritto Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato spetta l' acquisizione della fornitura in oggetto e l'assunzione del relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che il sottoscritto ricopre le funzioni di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell' art. 15, comma 2, del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione di affidamento individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la*

scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

PREMESSO che con Determinazione del Direttore Generale n. 1194/2023 del 23/06/2023 si è approvata la relazione preliminare con il progetto di riattivare una propria flotta con cui eseguire il monitoraggio dell'ambiente marino costiero, in ottemperanza al d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.(Monitoraggio Marino Costiero) e per soddisfare le richieste del d. lgs. 190/2010 (Progetto Marine Strategy), e dai primi mesi del 2025 ha ripristinato l' attività di campionamento in capo all'Agenzia con le proprie imbarcazioni;

RILEVATO che per lo svolgimento delle attività a mare l'Agenzia dispone di mezzi nautici attrezzati per effettuare il campionamento delle matrici da integrare in situ e in laboratorio e in particolare di un'imbarcazione cantiere "Rio Yachts Srl" modello Patrol 34 denominata "BIRIOLA CA4023", ormeggiata nel Porto di Cagliari e di una seconda imbarcazione cantiere "Rio Yachts Srl" modello Patrol 34 denominata "TUERREDDA CA4024", ormeggiata nel Porto di Porto Torres;

CONSIDERATO che, al fine di garantire la piena operatività delle due imbarcazioni, si rende necessario procedere all'acquisto di materiali di consumo e di beni destinati alla mera sostituzione di dotazioni esistenti;

RICHIAMATO il protocollo ARPAS n. 0049304 del 13/10/2026 con la quale è stata inviata la - Richiesta di Offerta finalizzata all'affidamento diretto della "FORNITURA DI DOTAZIONI NAUTICHE PER LE MM/NN TUERREDDA E BIRIOLA DI PROPRIETA' DELL'ARPAS" alla ditta V.NET srl con sede legale a ELMAS in Via Raffaello Sernagiotto n. 22, P.IVA/C.F. 00264660929;

RICHIAMATO il protocollo ARPAS n. 2026 - 0049548 del 15/10/2026 con il quale è stata acquisita l'offerta economica per le forniture richieste per un importo pari ad euro complessivi 1.011,10 + IVA (€ 1.233,54 IVA compresa);

DATO ATTO che la verifica della dichiarazione sul possesso dei requisiti avverrà ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che l'appalto ha un valore unitario stimato inferiore a 140.000 euro IVA esclusa, in relazione al fabbisogno individuato ai sensi dell'art. 14, comma 7 del D.lgs. 36/2023;

RILEVATO che le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023 per il modesto valore dell'appalto e le caratteristiche tecniche specialistiche delle prestazioni in oggetto;

APPURATO che l'appalto, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 non è suddivisibile in lotti per ragioni connesse alle caratteristiche dell'affidamento e per la duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. lgs. 36/2023;

VISTO l'art. 26, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardante la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti e appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d. lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

DATO ATTO che sulla nuova piattaforma Sardegna CAT, in data 15.10.2026, è stata predisposta procedura di affidamento relativa al servizio in oggetto **PI355662-26** che è stata interamente gestita e finalizzata tramite la stessa nuova PAD, nel rispetto delle prescrizioni regionali, con la generazione del relativo CIG derivato e la tracciatura di tutte le fasi del procedimento ai fini della trasparenza e della conformità normativa;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti diretti avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;

CONSIDERATO che l'importo per l'affidamento del servizio è pari ad € 1.011,10 IVA esclusa e si rende necessario procedere all'impegno di spesa per un importo pari ad € 1.233,54 IVA compresa sul capitolo di spesa **SC03.1018** "**Beni di consumo altri mezzi**" Missione 01, Programma 02, Azione 02, Titolo 01 del Bilancio in corso, a favore della

ditta V.NET srl con sede legale a ELMAS in Via Raffaello Sernagiotto n. 22, P.IVA/C. F. 00264660929;

DATO ATTO che la spesa per il servizio in oggetto trova idonea copertura finanziaria sul Capitolo SC03.1018 "Beni di consiumo altri mezzi" Missione 1 Programma 2 Azione 2, di competenza dello scrivente servizio, di cui all'attuale Bilancio di previsione 2026 /2028;

ACQUISITO il DURC protocollo INPS_52237006, con scadenza 09.01.2027;

RILEVATO che, sulla base della Tabella A annessa all' Allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023, l' affidamento in oggetto è esente dall'imposta di bollo in quanto di importo inferiore ai 40.000 euro;

ACQUISITA la dichiarazione in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal D.L n. 187 del 12/11/2010;

ACQUISITO il **CIG BD61BA51A5**;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, per le motivazioni citate in premessa, la "FORNITURA DI DOTAZIONI NAUTICHE PER LE MM/NN TUERREDDA E BIRIOLA DI PROPRIETA' DELL'ARPAS", **CIG BD61BA51A5** in favore della ditta V.NET S.r.l. (Fornitore SAP n. 17) con sede legale a ELMAS in Via Raffaello Sernagiotto n. 22, P.IVA/C.F. 00264660929, per l' importo di € 1.011,10 + IVA;
2. **DI IMPEGNARE** la somma di **€ 1.233,54 inclusa Iva**, sul capitolo **SC03.1018** "**Beni di consumo altri mezzi**" del bilancio 2026, Missione 01, Programma 02, Azione 02, in favore di V.NET srl, bilancio di previsione 2026-2028;
3. **DI STIPULARE** il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere in modalità elettronica sottoscritte digitalmente, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG
SC03.1018	00.01.01.00	16/10/2026	FORNITURE BIRIOLA E TUERREDDA	1.233,54	V.NET SRL NAUTICA STORE	U.1.03.01.02.999	BD61BA51A5

Riassunto dei dati finanziari

	SC03.1018	TOTALE
2026	1.233,54	1.233,54
TOTALE	1.233,54	1.233,54

Istruttore Pratica:

CARLO MASALA

Firmato digitalmente da
LIVIO SANNA
19/10/2026 09:41:28